بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[٣٥] أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا* الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ بِهِ، وَقَالَ: «ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ». وَاخْتَلَفُوْا عَلَى مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط قَبْلَ رَقْمِ: (٢٤٠٣): [بَابٌ]، بَيْنَمَا ذَكَرَ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرٌ].

سهر: قوله: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها: هو من لا يعلم صاحب الحق أن له معه شهادة، وقيل: هي في الأمانة والوديعة ما لا يعلمه غيره، وقيل: هو مثل في سرعة إجابته إذا استشهد. وحديث: يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، عام فيمن يؤدي الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق فلا يقبل، وحديث الباب خاصّ، وقيل: هم الذين يشهدون على الباطل، أو الأول محمول على شهادة الحسبة كالطلاق والعتاق، أو على المبالغة في الأداء بعد الطلب، نحو الجواد يعطي قبل سؤاله، أو الثاني يحمل على من ليس بأهل لها، أو على شهادة الزور، وكذا حديث: يسبق شهادة أحدهم يمينه. (مجمع البحار)

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَهُوَ صَحِيْحٌ أَيْضًا. وَأَبُو عَمْرَةَ هُوَ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ، وَلَهُ حَدِيْثُ الْغُلُولِ لِأَبِي عَمْرَةَ. سهر

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا* قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ..... سهر حلي

---

*وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْم: (٢٤٠٦): [بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ لَا يَجُوْزُ شَهَادَتُهُ].

سهر: قوله: وله حديث الغلول إلخ: [أي مشهور من رواية أبي عمرة.]

قوله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: يحتمل أن يراد به الخيانة في أمانات الناس، ويحتمل أن يراد به الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، وقد جمع الكل قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٧)، فيكون المراد بالخائن الفاسق، وحينئذ يكون ذكر المجلود والزاني وغيرهما مثلاً بعده، وعطفهما عليه من عطف الخاص على العامّ؛ لعظم خيانتها. (اللمعات)

حلي: قوله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لإحنة، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة: قلت: إلى هذا كله ذهب الفقهاء.

وَلَا مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُوْدَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِإِحْنَةٍ* وَلَا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ». قَالَ الْفَزَارِيُّ: «الْقَانِعُ» التَّابِعُ.

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَيَزِيْدُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. وَلَا نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ(١) أَنَّ شَهَادَةَ الْقَرِيْبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْطِ: [لِأَخِيْهِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «لِإِحْنَةٍ».

---

(١) وفي نسخة: "في هذا" بعد قوله: "عند أهل العلم".

سهر: قوله: ولا مجلود حدا: يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب، لكن المجلود في القذف لا تقبل شهادته أبدًا عند أبي حنيفة رحمه الله وإن تاب. قوله: ولا ذي غمر: الغمر - بالكسر - الحقد والعداوة، أي لا يقبل شهادة عدو على عدو، وتكون العداوة بينهما مشهورة ظاهرة، قاله الشيخ في "اللمعات".

قوله: لإحنة: [الإحنة: بالكسر، الحقد والغضب. (ق)] هكذا وقع، والصواب: "ولا ذي غمر لأخيه" بالياء، وقد ذكره الدارقطني وصاحب "الغريبين" بلفظ يدل على صحة هذا، وهو "ولا ذي غمر لأخيه"، قلت: أكثر ما روي "ولا ذي غمر على أخيه"، وهو الموافق للقياس، إلا أن يقال: اللام بمعنى "على"، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة: الظنين: المتهم، فعيل بمعنى مفعول، يعني من انتمى إلى غير مواليه، وقال: أنا عتيق فلان، وهو كاذب مشتهر بكذبه فيه، بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه، لا يقبل شهادته؛ لأنه فاسق، وكذا الحكم في القرابة، بأن يدعي أنه ابن فلان، أو أخو فلان، وهو فيه كاذب، ويكذبه الناس فيه. وقوله: "القانع مع أهل البيت" أي من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع؛ فإنه لا يقبل شهادته؛ لأنه يجر بشهادته نفعًا لنفسه. (اللمعات) قوله: ولا نعرف معنى هذا الحديث: [هذا على أن يقال: معنى "لا ظنين في ولاء ولا قرابة": أن لا يجوز شهادة يظن قرابته لقريبه، أما ما فسره بعض العلماء، وهو ما حررته على الحاشية، فهو معنى صحيح، يجري على المذاهب، والله تعالى أعلم.]

قوت: قوله: ذي غمر: بكسر الغين وسكون الميم، وهو الحقد.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ، فَلَمْ يُجِزْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَهَادَةَ الْوَلَدِ لِلْوَالَدِ وَلَا الْوَالِدِ لِلْوَلِدِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ عَدْلًا فَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيْهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كُلِّ قَرِيْبٍ لِقَرَابَتِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، وَذَهَبَ إِلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَجُوْزُ شَهَادَةُ حِنَةٍ»* يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ»** يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ. ***

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ».

الزور بالضم الكذب

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْطِ بَدْلَ قَوْلِهِ: «شَهَادَةُ حِنَةٍ»: [شَهَادَةُ صَاحِبِ حِنَةٍ]، بَيْنَمَا ذَكَرَ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [شَهَادَةُ صَاحِبِ إِحْنَةٍ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [صَاحِبِ غِمْرٍ لِأَخِيْهِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «صَاحِبِ غِمْرٍ».

*** جَاءَ بَعْدَ هَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الزُّوْرِ].

سهر: قوله: حنة: [لغة قليلة في الإحنة. (مجمع البحار)] قوله: وعقوق الوالدين: [عق والد يعني آذاه وعصاه.]

قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.**

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ إِشْرَاكًا بِاللهِ». ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۝٣٠﴾ (الحج: ٣٠).

سهر

هَذَا حَدِيْثٌ*** إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ. وَقَدْ اخْتَلَفُوْا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ رضي الله عنهما سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.****

بضم الخاء المعجمة

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَحِيْحٌ»: [وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.]

*** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [غَرِيْبٌ...].

**** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةُ حَدِيْثٍ بَعْدَ هَذَا: [حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعَصْفَرِيُّ - عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۝٣٠﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا عِنْدِي أَصَحُّ وَخُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيْثَ، وَهُوَ مَشْهُوْرٌ].

سهر: قوله: عدلت شهادة الزور: بلفظ المجهول مخففًا بالإشراك، وذلك لكون الإشراك من باب شهادة الزور =

٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا* وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - ثَلَاثًا** - ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا».

القرن: أهل الزمان
سهر
سهر

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْا عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الأَعْمَشِ، عن هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (٢٤٠٩): [بَابٌ مِنْهُ].

** قَوْلُهُ: «ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ» غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة مَرَّةً ثَالِثَةً، بَيْنَمَا لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط: «ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا».

سهر = كالتوحيد شهادة الصدق، والزور بالضم الكذب من الزور، وهو الانحراف، يقال: تزاور عنه، أي عدل وانحرف منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ (الكهف: ١٧)، والقول الزور أعم من شهادة الزور، فإذا أمروا بالاجتناب عنه فعن شهادة الزور، وفيه إتلاف حق الناس بطريق الأولى. (اللمعات)

قوله: يتسمنون: أي يتكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس من الشرف والجاه.

قوله: ويحبون السمن: أي كثرة اللحم، والمذموم منه ما يستكسب بالتوسع في الأكل لا من فيه ذلك خلقة، وقيل: أراد جمع المال. (مجمع البحار)

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْـمِ «يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا»: إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّوْرِ، يَقُوْلُ: شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَبَيَانُ هَـذَا فِي حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ يظهر وَلَا يُسْتَحْلَفُ».

وَمَعْنَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»: هُوَ إِذَا اسْتُشْهِـدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ شَهَادَتَـهُ وَلَا يَمْتَنِعَ مِنْ الشَّهَـادَةِ. هَكَذَا وَجْهُ الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

* * * *